

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 955

INFORME NEGATIVO

25 de agosto de 2026

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

AL SENADO DE PUERTO RICO:

RECIBIDO AGO25'26PM3:39

jmcr

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y POMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 955 no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

mpa
Para enmendar el Artículo 2.04 del Capítulo 2 de la Ley Núm. 26 de 29 de abril de 2017, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", añadiendo una nueva subsección (8) al final del artículo que restablezca el beneficio de reembolso en dinero de los excesos de licencias acumuladas no utilizadas al 30 de junio de cada año fiscal para servidores públicos de la rama ejecutiva; ordenar la asignación de fondos residuales de la Lotería de Puerto Rico para financiar dicho beneficio; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto del Senado 955 propone enmendar el Artículo 2.04 del Capítulo 2 de la Ley Núm. 26-2027, conocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", con el propósito de restablecer el beneficio de reembolso en efectivo por los excesos de licencias acumuladas por los servidores públicos de la Rama Ejecutiva al cierre de cada año fiscal. Asimismo, dispone que dicho beneficio sea financiado mediante los sobrantes generados por la Lotería de Puerto Rico y establece que el Departamento de Gerencia y Presupuesto identifiquen y asignen los recursos necesarios para su implantación.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La exposición de motivos sostiene que la eliminación del reembolso de licencias acumuladas mediante la Ley Núm. 26-2017 respondió a las circunstancias fiscales que enfrentaba el Gobierno de Puerto Rico y que el restablecimiento del beneficio contribuirá a mejorar la moral, incentivar la productividad y ofrecer una compensación más equitativa a los servidores públicos. Para ello, la medida propone utilizar los excedentes de la Lotería de Puerto Rico como fuente de financiamiento y ordena al Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Corporación de la Lotería adoptar la reglamentación necesaria para su implementación.

No obstante, de los memoriales recibidos surgen varios aspectos que requieren consideración. La Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH) expresó que la materia objeto del proyecto no forma parte de las funciones que le delega su ley habilitadora, por lo que indicó no tener jurisdicción sobre el asunto. Además, recomendó que se ausculte la opinión del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), por tratarse de entidades con competencia directa sobre los aspectos fiscales y presupuestarios de la medida.

MPA
Por su parte, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) señaló que los asuntos relacionados con los beneficios marginales de los empleados públicos corresponden a la OATRH. Asimismo, indicó que los efectos presupuestarios de la propuesta deben ser evaluados por la OGP y la AAFAF, por lo que también difirió a dichas entidades el análisis de la viabilidad de la medida.

OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (OATRH)

La Oficina de la Administración para la Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) expresó que la medida no se encuentra dentro de las funciones y facultades que le confiere su ley habilitadora, por lo que indicó no tener jurisdicción para emitir una opinión sustantiva sobre el restablecimiento del reembolso por exceso de licencias acumuladas. No obstante, recomendó revisar las disposiciones relacionadas con la Corporación de la Lotería de Puerto Rico para ajustarlas a su estructura organizacional vigente y exhortó a solicitar la opinión del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad Asesoría Financiera y Agencia Fiscal por ser las entidades con competencia sobre los aspectos fiscales y presupuestarios.

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS (DTRH)

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) indicó que el propósito de la medida es restablecer el reembolso en efectivo por los excesos de licencia acumuladas no utilizadas para los servidores públicos de la Rama Ejecutiva. No obstante, señaló que la posición oficial del Gobierno en asuntos relacionados con los beneficios marginales de los empleados públicos corresponde a la Oficina de Administración de los Recursos Humanos, por lo que difirió a dicha entidad la evaluación de la medida.

Asimismo, expresó que los aspectos presupuestarios y fiscales deben ser evaluados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de PR (AAFAF), por ser las entidades con competencia en esa materia.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

MPA Por su parte, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), emitió el Informe 2027-041, evaluó el efecto fiscal del P. del S. 955, el cual propone restablecer el pago anual de los excesos de vacaciones y enfermedad de los empleados públicos adscritos a la Rama Ejecutiva. Asimismo, la medida dispone que dicho beneficio se sufrague mediante fondos especiales provenientes de los sobrantes netos de la Lotería de Puerto Rico.

Como resultado de su evaluación, la OPAL concluyó que el efecto fiscal de la medida no puede precisarse. Explicó que existe incertidumbre respecto a la interpretación de sus disposiciones, la cantidad de días que podría liquidarse por empleado y el límite que se aplicaría al pago. Además, señaló que el proyecto no propone enmendar directamente el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 26-2017, el cual prohíbe a las entidades gubernamentales liquidar en efectivo los excesos acumulados de licencias de vacaciones y enfermedad.

Por consiguiente, su aprobación, según redactado podría ocasionar incongruencias y dudas en su interpretación y aplicación. La OPAL indicó que, con el propósito de preparar un estimado basado en los pagos efectuados antes de la aprobación de la Ley Núm. 26-2027, remitió al Departamento de Hacienda, el 4 de marzo de 2026, el requerimiento de información RQ-2026-15. Mediante este solicitó los pagos realizados por el Gobierno de Puerto Rico, desde el año 2013, por concepto de liquidación de excesos de vacaciones y enfermedad. Ante la falta de respuesta, dio seguimiento los días 18 de marzo de 2026, 30 de abril, 1 de junio y 30 de junio de 2026.

No obstante, el Departamento de Hacienda no suministró la información solicitada.

En consecuencia, la OPAL manifestó que la falta de datos provistos por el Departamento de Hacienda, unida a la incertidumbre sobre la cantidad de días que podría liquidarse y la interpretación de la medida, le impidió preparar un estimado fiscal con suficientes elementos de confiabilidad. Por ello, concluyó que el impacto fiscal del P. del S. 955 no puede precisarse.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico certifica que, al no recomendar la aprobación del P. del S. 955, no corresponde emitir una certificación afirmativa sobre la ausencia de impacto fiscal en los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La imposibilidad de precisar el efecto fiscal no significa que la medida carezca de costo. Por el contrario, el restablecimiento del pago anual de los excesos de licencias generaría una obligación económica recurrente para el Gobierno, sin que se conozca la cantidad de empleados elegibles, los días sujetos a liquidación ni los recursos necesarios para sufragarla. Asimismo, la falta de información fiscal indispensable, a pesar de las gestiones y seguimiento llevados a cabo por la OPAL y esta Comisión con el Departamento de Hacienda, impide evaluar responsablemente la magnitud del impacto presupuestario que tendría la aprobación de la medida. A ello se añaden las incongruencias señaladas respecto a su interpretación y aplicación, particularmente por no enmendar directamente el Artículo 2.10 de la Ley Núm. 26-2017.

En consideración de lo anterior, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, concluye que no cuenta con la información fiscal indispensable para determinar responsablemente la viabilidad y el impacto presupuestario de P. del S. 955.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del P. del S. 955.

Respetuosamente sometido,



Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta

Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA